

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 858/2533

อัยการกรมอัยการ

โจทก์

นายแมนรัตน์ ไทยสว่างศรี

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 224

คำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้นจะชอบหรือไม่อย่างไร ผู้ฎีกาก็ชอบที่จะต้องฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาโดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 แม้โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์โดยระบุให้ศาลอุทธรณ์รับฎีกาของโจทก์ ก็ถือได้ว่าโจทก์ฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้รับหรือไม่รับฎีกา เมื่อปรากฏว่าโจทก์ฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อเกินกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา จึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์จึงเป็นการชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 ให้ลงโทษปรับ 700 บาท โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เช็ดหลาบบศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา โจทก์อุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2533 ขอให้ศาลอุทธรณ์

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นโดยให้ศาลชั้นต้นส่งรับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ โจทก์จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ว่า ที่ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2533 อ้างว่ายื่นเกินกำหนด 15 วัน เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอุทธรณ์ของโจทก์ เป็นการอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา โจทก์ชอบที่จะยื่นได้ภายในกำหนด 1 เดือน

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้นจะชอบหรือไม่อย่างไร ผู้ฎีกาก็ชอบที่จะต้องฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นต่อศาลฎีกา โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 คดีนี้แม้โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์โดยระบุให้ศาลอุทธรณ์รับฎีกาของโจทก์ ก็ถือได้ว่าเป็นฎีกาคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้รับหรือไม่รับฎีกา แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นส่งไม่รับฎีกาของโจทก์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฎีกา โจทก์ยื่นฎีกาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2533 ฎีกาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของโจทก์จึงยื่นเกินกำหนด 15 วันนับแต่วันฟังคำสั่ง เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 ที่ศาลชั้นต้นส่งไม่รับฎีกาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยให้ยกอุทธรณ์คำสั่งคำร้องของโจทก์"

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ